

EXPEDIENTE N° : 3152-2025/CC1
DENUNCIANTE : EDITH VIOLETA GONZALES CASTAÑEDA
DENUNCIADOS : SANTANDER CONSUMER BANK S.A.¹
: BNP PARIBAS CARDIF S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS
MATERIA : REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PARA SUBSANAR DENUNCIA
RESOLUCIÓN N° : 1

Lima, 15 de enero de 2026

VISTO: el escrito de denuncia del 3 de febrero de 2025², complementado con el escrito del 5 de setiembre de 2025, presentado por la señora Edith Violeta Gonzales Castañeda.

CONSIDERANDO:

- (i) El artículo 124° del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, establece los requisitos que deberán contener los escritos³;
- (ii) que, de acuerdo con el inciso d) del Artículo 24° de la Ley de Facultades, Normas y Organización del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo 807, la Secretaría Técnica cuenta con la facultad para efectuar todas las notificaciones relativas a la tramitación del procedimiento⁴;
- (iii) que, el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Indecopi⁵, señala que, a fin de iniciar la tramitación de la denuncia por infracciones a las normas sobre protección al consumidor, se deberá consignar la expresión

¹ Por Resolución SBS N° 01015-2025, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP autorizó a CrediScotia Financiera S.A. la modificación de su Estatuto Social de su actual denominación social por la de "Financiera Santander Consumer S.A.".

² Denuncia remitida a la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 mediante DOCUMENTO DE TRASLADO N° 001-2025-ILN-CPC/INDECOPI de fecha 28 de noviembre de 2025, recibida el 1 de diciembre de 2025.

³ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 124.- Requisitos de los escritos

Todo escrito que se presente ante cualquier entidad debe contener lo siguiente:

- 1. Nombres y apellidos completos, domicilio y número de Documento Nacional de Identidad o camé de extranjería del administrado, y en su caso, la calidad de representante y de la persona a quien represente.
- 2. La expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoye y, cuando le sea posible, los de derecho.
- 3. Lugar, fecha, firma o huella digital, en caso de no saber firmar o estar impedido.
- 4. La indicación del órgano, la entidad o la autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal, en lo posible, a la autoridad de grado más cercano al usuario, según la jerarquía, con competencia para conocerlo y resolverlo.
- 5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento, cuando sea diferente al domicilio real expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y es presumido subsistente, mientras no sea comunicado expresamente su cambio.
- 6. La relación de los documentos y anexos que acompaña, indicados en el TUPA.
- 7. La identificación del expediente de la materia, tratándose de procedimientos ya iniciados.

⁴ **LEY DE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI, APROBADA POR DECRETO LEGISLATIVO 807.**

Artículo 24.- El Secretario Técnico se encargará de la tramitación del procedimiento. Para ello, cuenta con las siguientes facultades:

(...)

- d) Efectuar todas las notificaciones relativas a la tramitación del procedimiento mediante oficio, carteles, facsímil, transmisión de datos, correo electrónico o cualquier medio que garantice su recepción por parte de los destinatarios.

(...)

⁵ **TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVO, COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, APROBADO POR DECRETO SUPREMO 085-2010/PCM.**

"(...)

- 3. Expresión concreta de lo pedido, los fundamentos claros y precisos de hecho que lo apoyen y, cuando le sea posible, los de derecho, especificando el bien o servicio por el cual se denuncia, haciendo expresa referencia a la fecha del hecho infractor denunciado."

concreta de lo pedido, los fundamentos claros y precisos de hecho que lo apoyen y, cuando le sea posible, los de derecho, especificando el bien o servicio por el cual se denuncia, haciendo expresa referencia a la fecha del hecho infractor denunciado;

- (iv) que, el numeral 136.6 del artículo 136° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General⁶, indica que la autoridad administrativa tiene la facultad de tener por no presentado un escrito que no ha sido subsanado dentro del plazo conferido para tal efecto.

SE HA RESUELTO:

PRIMERO: requerir a la señora Edith Violeta Gonzales Castañeda que, en el plazo máximo de **dos (2) días hábiles improrrogables**, contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con lo siguiente:

- (i) Presentar una copia de la Sucesión Intestada de Edilberto Gonzales Sedano y el documento que evidencie que actúa en representación de todos los integrantes de la Sucesión Intestada de Edilberto Gonzales Sedano para interponer una denuncia administrativa ante el Indecopi; y,
- (ii) Señalar el monto de la línea de crédito de la tarjeta de crédito asociada al seguro de desgravamen materia de denuncia.

Dicho requerimiento se realiza bajo apercibimiento de tener por no presentada la denuncia y declarar su inadmisibilidad.

SEGUNDO: requerir a la señora Edith Violeta Gonzales Castañeda para que, dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha en que reciba la notificación en su bandeja de correo electrónico, efectúe la confirmación de recepción de la notificación remitida por este despacho a su correo electrónico, de conformidad con el segundo párrafo del numeral 4 del artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, bajo apercibimiento de rehacer el acto de notificación y notificarle conforme al numeral 1 del artículo 20 del citado cuerpo normativo.

**Firmado digitalmente por
EVELING ROA QUISPE
Secretaria Técnica
Comisión de Protección al Consumidor N°1**

LSM/JCQ

⁶ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 136.- Observaciones a documentación presentada

(...)

136.4 Transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la entidad considera como no presentada la solicitud o formulario y la devuelve con sus recaudos cuando el interesado se apersona a reclamarles, reembolsándole el monto de los derechos de tramitación que hubiese abonado.